

0107859-32.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 587/2017 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ANDRADE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

ANDERSON ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0107859-32.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0107859-32.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 587/2017 - 99º Distrito Policial - Campo Grande

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON ANDRADE DA SILVA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

ANDERSON ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2017, por volta das 20hr30m, na Avenida Engenheiro Alberto de Zagottus, altura da praça de Acapulco, nesta Capital, agindo em concurso com outro indivíduos não identificado, teria subtraído, em proveito comum, mediante grave ameaça e violência, o aparelho de telefone celular marca Samsung, o valor de R\$150,00 (Cento e cinquenta reais) em espécie, um cartão bancário, um cartão de plano de saúde e um R.G, tudo pertencente à vítima Elias Alexandre S.

Após o recebimento da denúncia (fls. 81/82), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 87) e apresentaram resposta à acusação às fls.67.

Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvida a vítima. O réu manteve-se revel.

Por fim, as partes se manifestaram oralmente em audiência.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente, vez que ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado Anderson pela prática do delito na forma que lhe foi imputada.

Conforme declarou a vítima Elias Alexandre da Silva, em fls 34/35, quando voltando pra sua residência, foi abordado por dois sujeitos a pé, que o atacaram pelas costas; primeiramente empurrando e em seguida puxando sua mochila, esta que caiu e enquanto Elias travava disputa corporal com um dos sujeitos, o outro subtraía os bens que lhe pertenciam encontrados na mochila; informou também que após a briga, por aproximadamente 1 minuto, o indivíduo disse que “vai ter volta” e que “se o encontrasse de novo terminaria o serviço”, saindo correndo rumo à estação junto com o co-autor enquanto o declarante se dirigiu para casa; o declarante descreve pormenorizadamente os sujeitos que lhe atacaram; ainda, conta que conhecia o indivíduo com quem entrou em disputa corporal, sendo a pessoa “Anderson Andrade da Silva”, vulgo “Toddy”, um ambulante nas estações de trem, especificamente na linha 9 esmeralda, e que por ocasiões de ofício de sua profissão, teve que aborda-lo e reter sua mercadoria, situação que sempre gerava ameaças em que ele iria “pegar o declarante na maldade”, dizendo saber onde morava, em tom de ameaça.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/9, além do depoimento da vítima (fl. 34/35).

A autoria também se encontra seguramente demonstrada, uma vez que há auto de reconhecimento fotográfico próprio (fl. 36) em que a vítima afirma categoricamente ser o indiciado autor do crime; prova esta que é reforçada pelo fato de que o a vítima tinha histórico prévio com o agressor, o que dificulta a hipótese de engano no procedimento.

Além da autoria incontestada do acusado, também não existem dúvidas quanto à incidência da causa de aumento de pena consistente no concurso de agentes, em razão das provas produzidas oralmente em juízo.

Passo a dosar a pena.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, considerando a ausência de elementos que justifiquem o aumento nesta fase, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, ante a condição econômica do condenado.

Na segunda fase de aplicação da pena, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, exaspero a reprimenda em 1/3, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno ANDERSON ANDRADE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e

ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, em seu valor unitário mínimo, como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

O regime inicial será semiaberto, sendo compatível para a correta prevenção e repressão ao crime praticado pelo réu.

O réu poderá apelar em liberdade, pois assim vem respondendo ao feito.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA